අංක ර් 22 දරණ දෙපාර්තමේන්තු නියෝගය

සේවාවලින් පැනගිය අය

විදේශීය යුද්ධ නැව්වල සිට සේවයෙන් පැන ගිය අය. විදේශීය යුද්ධ නැව්වල සිට සේවයෙන් පැන ගියවුන් සිරභාරයට ගැනීම නීති විරෝධී ය. සේවයෙන් පැන ගියවුන් අල්ලා ගැනීම සඳහා විදේශීය යුද්ධ නැවක අණ දෙන නිලධාරියා ආඥාර ඉල්ලා සිටිය හොත් පොලීසිය හැකි නම් ඔවුන් සොයා ගත යුතු ය. සොයා ගත් පසු, ඔවුන් රැගෙන යෑම සඳහා නැවේ සිට එවූ ආයුධ සන්නද්ධ නො වූ පිරිසකට ඔවුන් සිටින ඉසවුව පෙන්නුම් කළ යුතු ය. සේවයෙන් පැන ගියවුන් ආපසු නැවට කැඳවා ගන්නට නැවේ සිට ආ ඔවුන්ගේ සගයන් පොහොසත් වන්නට පිළිවන. නැව යාත්‍රා කොට ඇතොත්, සේවයෙන් පැන ගියවුන් සිටින ඉසවුව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය ඉන්ස්පැක්ටර් ජනරාල්ට දැනුම් දිය යුතු ය. ඔහු නියමිත කොන්සල්වරයාට දන්වා යවනු ඇත.

බ්‍රිතාන්‍ය හෝ විදේශීය වෙළඳ නැව් වල සිට සේවයෙන් පැන ගිය අය. පැන ගිය අය සිටින ඉසවුව යාත්‍රාවේ කපිතන්ට හෝ නියෝජිතවරුන්ට වහා ම දැන්විය යුතු ය. යාත්‍රාවේ නිලධාරියකුට පැන ගිය තැනැත්තා වරෙන්තුවක් නොමැති ව සිර භාරයට ගන්නට පිළිවන. එසේ සිර භාරයට ගැනීම සඳහා එවූ පිරිසට අවශ්‍ය ආධාරයක් දීම පොලීසියේ යුතුකම ය. නැව යාත්‍රා කොට ඇතොත්, පැන ගිය අය සිටින ඉසවුව යාත්‍රාවේ නියෝජිතවරුන්ට හෝ ඒ ඒ රටේ කොන්සල්වරයාට හෝ දන්වා යැවිය යුතු ය. පොලීසිය ඔවුන්ගේ උපදෙස් පරිදි ක්‍රියා කළ යුතු ය. (වෙළඳ නැවු ආඥා පනතේ 76 වැනි වගන්තිය).

3. ලංකා හමුදාවේ, නාවික හමුදාවේ හෝ ගුවන් හමුදාවේ සිට සේවයෙන් පැන ගිය අය. බල ධාරීන්ගෙන් නියෝගයක් ලැබුණු විට පැන ගිය අය සිරභාරයට ගෙන පොලිස් ස්ථානයට පමුණුවනු සඳහා කිසියම් පොලිස් නිලධාරියකු යැවිය යුතු ය. අනතුරු ව සිර භාරයට ගත් බව බලධාරීන්ට දන්වා සිරකරු බාර ගන්නට ආරක්ෂකයකු එවන ලෙස ඉල්ලා සිටිය යුතු ය. (අපරාධ නඩු සංවිධාන සංග්‍රහයේ 32 (1) (ජී) වගන්තිය.)

4. නිවැඩු නො ගෙන නැවිත් සිටින සෑම කෙනකුන් ගැනත් (එසේ නැවිත් සිටි තැනැත්තා ('නැවිත් සිටි අය' යනුවෙන් මෙම රෙගුලාසිවල මින් මතු හඳුන්වනු ලැබේ) සවකීය හමුදා අංශයෙන් පැන ගිය සෑම කෙනකුන් ගැනත් විශේෂ පෝරමයක ලියූ සවිස්තර වාර්තාවක් හමුදා අංශවල සියලු ම අණ දෙන නිලධාරීන් විසින් ද නාවික හමුදාවේ නම් නැවුවල හා ආයතනවල අණ දෙන නිලධාරීන් විසින් ද කොළඹ, අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ (කාර්මික ශාඛාවල) සහකාර අධිකාරී වෙත වාර්තාගත කොට තබනු සඳහා යැවිය යුතු ය. එම තැනැත්තාගේ උස, වයස හා තමන්ට දැනුම් ඇති වෙනත් තොරතුරු ද එම වාර්තාවට ඇතුළත් විය යුතු ය. එම වාර්තා අඩංගු පොලිස් ගැසට් පත්‍රය, ලංකා හේවා පොලිසියේ අණ දෙන නිලධාරියා ය, බදවා ගන්නා නිලධාරියා ය, ලේඛන භාර නිලධාරියා ය යන මොවුන් වෙත යැවිය යුතු ය.

(ඒ) නැවිත් සිටින තැනැත්තකු සේවයෙන් පැන ගොස් ඇතැයි සලකන්නට තරම් අණ දෙන නිලධාරියාට ඒත්තු යන සැහෙන කරුණු ඇතොත් මිස නැවිත් සිටි අයකු දින 21 ක් යන තුරු සේවයෙන් පැන ගිය හැටියට නො සැලකිය යුතු ය.

(බී) දින 21 ක් ගත වූ පසු, නැවිත් සිටින සෑම කෙනකු ම විභාගයක් පවත්වන තුරු පැන ගිය කෙනකු හැටියට සැලකෙනු ඇත.

සටහන. (i) යුද හමුදා රෙගුලාසිවල 70 වැනි රෙගුලාසිය අනුව දින 21 කට වැඩි කාලයක් නැවිත් සිටි හේවායකු සාමාන්‍යයෙන් පැන ගිය කෙනකු හැටියට ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබේ. මින් පසු ඔහු අල්ලා ගත් විට නො වරදවා ම යුද්ධාධිකරණයක් මගින් නඩු විභාග කරනු ඇත. එහෙයින් නැවිත් සිටි කෙනකු පැන ගිය කෙනකු හැටියට ප්‍රකාශ කරන්නට පළමු අල්ලා ගැනීම සුදුසු ය.

(ii) නාවික හමුදා පනතේ 71 වැනි වගන්තියේ ප්‍රකාර, "නාවික හමුදා නීතියට යටත් යම් තැනැත්තෙක් සිය නැවට හෝ, රාජකාරිය අනුව තමන්ට සිටින්නට නියමිත ස්ථානයට ආපසු නැවිත් ඇරීමේ අදහසින් එම නැවට හෝ ස්ථානයට නැවිත් සිටි ද, නැත හොත් සිය නැවට හෝ රාජකාරී ස්ථානයට නැවිත් සිටින අතරතුර කවර වේලාවක හෝ කවර කරුණක් නිසා හෝ එම නැවට හෝ ස්ථානයට පෙරළා නොඑන්නට තමාගේ අදහසක් ඇති බව පෙන්නුම් කරන යම් ක්‍රියාවක් කෙරේ ද, එසේ කරන සෑම කෙනකු ම පැන ගිය කෙනකු හැටියට සැලකිය යුතුය." නැවට හෝ රාජකාරී ස්ථානයට ආපසු නැඹිත් සිරිමේ අදහසක් ඇතොත් නැවිත් සිටින කෙනකු පැන ගිය කෙනකු හැටියට ඔප්පු කිරීම සඳහා නාවික හමුදා පනත යටතේ කාල සීමා නියමයක් අනවශ්‍ය ය.

මෙහි සඳහන් කළ සවිස්තර වාර්තාවේ පිටපතක්, නැවිත් සිටින හෝ පැන ගිය තැනැත්තා නැති වූ ප්‍රදේශයේ සිවිල් පොලීසිය වෙත යැවිය යුතු ය. නැවිත් සිටින හෝ පැන ගිය තැනැත්තා යන්නට ඇතැ යි සැලකෙන ස්ථානයේ සිවිල් පොලීසියට හා ඔහුගේ අණ දෙන නිලධාරියාට අභිමත වන වෙනත් පොලිස් ස්ථානවලට ද එබඳු ම වාර්තා යැවිය යුතු ය.

නැවත් සිටින කෙනකු හෝ පැන ගිය කෙනකු හැටියට පොලිස් ගැසට් පත්‍රයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කොට ඇති සේවයකු නැවත බැඳුණු විට හෝ පොලිස් නිලධාරියකුට භාර වූ විට ලේඛන භාර නිලධාරියා එම කාරණය අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ (කාර්මික ශාඛා) සහකාර අධිකාරිට වහා ම දැනුම් දිය යුතු ය. එසේ දන්වන විට ඔහු නැවත් සිටින බව හෝ පැන ගිය බව ප්‍රසිද්ධ කළ ගැසට් පත්‍රයේ දිනය හා සටහන් කාර්යාල අංකය ද සඳහන් කළ යුතු ය.

5. සේවයෙන් පැන යන්නවුන් හා නිවාඩු නොගෙන නැවත් සිටින්නවුන් සම්බන්ධයෙන් (වසී 1949 අංක 17 දරන) යුද්ධ හමුදා පනතේ 150 වැනි වගන්තියෙන් පහත සඳහන් විධිවිධාන සෙදා තිබේ—

(i) යම් තැනැත්තකු පැන ගිය කෙනකු හෝ නිවාඩු නොගෙන නැවත් සිටින කෙනකු බවට සැහෙන තරම් සැක ඇති විට සැකයට භාජන වූ එම තැනැත්තා සිරභාරයට ගෙන වහා ම මහෙස්ත්‍රාත් උසාවියක් වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට ඕනෑම පොලිස් නිලධාරියකුටත් පොලිස් නිලධාරියකු අසලක නැතොත් ඕනෑ ම නිලධාරියකුට හෝ සේවයකුට හෝ වෙනත් කෙනකුටත් නීතියෙන් බලය ඇත්තේ ය.

(ii) ඉදින් නිවාඩු නොගෙන නැවත් සිටින කෙනකු හෝ පැන ගිය කෙනකු හෝ තම අධිකරණ සීමාවට ඇතුළත් බව නැත හොත් එසේ ඇතුළත් වෙති යි සැහෙන හේතු ඇති ව සැක කොට ඇති බව දිවුරුම් පිට හෝ සහතික කොට දුන් සාක්ෂි වලින් යම් මහෙස්ත්‍රාත් උසාවියකට ඒත්තු ගිය හොත් එම පැන ගිය තැනැත්තා හෝ නැවත් සිටින තැනැත්තා සිරභාරයට ගෙන වහා ම එම උසාවිය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට බලය දී වරෙන්තුවක් නිකුත් කරන්නට ද එම මහෙස්ත්‍රාත් උසාවියට පිළිවන.

(iii) මෙම පනත යටතේ නිවාඩු නො ගෙන නැවත් සිටිය කෙනකු හෝ පැන ගිය කෙනකු හැටියට චෝදනා කොට යම් තැනැත්තකු මහෙස්ත්‍රාත් උසාවියක් ඉදිරියට ගෙන ආ විට එම උසාවිය පහත සඳහන් පරිදි ක්‍රියා කළ යුතු ය—

(ඒ) ඉදින් එම තැනැත්තා පැන ගිය කෙනකු බව හෝ නිවාඩු නො ගෙන නැවත් සිටි කෙනකු බව දිවුරුම් පිට හෝ සහතික කොට හෝ ගන්නා ලද අදින සාක්ෂිවලින්, නැත හොත් එම තැනැත්තාගේ අපරාධෝච්චාරණයෙන් ඒත්තු ගිය හොත්, වහා ම එම තැනැත්තාගේ සුරක්ෂිත භාරය සඳහා වඩා ම අවස්ථානුකූල හැටියට එම උසාවියට පෙනී යන අන්දමට එක්කෝ එම උසාවිය වඩා ම අවස්ථානුකූල සේ සලකන පිළිවෙළකට ඔහු හමුදාවේ භාරයට පත් කරවිය යුතු ය. නැත හොත් හමුදා භාරයට පත් කරනු සඳහා සිර කොට තැබිය යුතු යයි එම උසාවියට පෙනී යන තරම් සැහෙන කාලයක් කිසි යම් බන්ධනාගාරයක, පොලිස් ස්ථානයක හෝ අත් අඩංගුවේ සිටින තැනැත්තන් සිර කර තැබීම සඳහා නීතියෙන් සලස්වා ඇති වෙනත් ස්ථානයක, ඔහු එසේ බාර දිය හැකි වන තුරු සිර කොට තැබවිය යුතු ය; එසේ ම,

(බී) තමා පැන ගිය කෙනකු බව නැත හොත් නිවාඩු නොගෙන නැවත් සිටිය කෙනකු බව එම තැනැත්තා කියා සිටින අතර ඔහු කරන අපරාධෝච්චාරණයේ සත්‍යතාව උසාවියට ඒත්තු ගොස් නැති විට, අපරාධෝච්චාරණයේ ඇත්ත නැත්ත සම්බන්ධයෙන් කරුණු දැන ගැනීම සඳහා එම තැනැත්තා රිමාන්ඩ් භාරයේ තැබිය යුතු අතර, ඒ සඳහා එම උසාවිය ('විස්තර වාර්තාව' යනුවෙන් මෙම පනතේ හඳුන්වනු ලබන) වාර්තාවක්, නියම කරනු ලබන පිළිවෙලට හා නියම කරනු ලබන තොරතුරු ඇතුලත් කොට යුද්ධ හමුදාවේ අණ දෙන නිලධාරියා වෙත යැවිය යුතු ය.

(iv) මෙම වගන්තියේ (3) දරන උප වගන්තියේ සඳහන් තැනැත්තා එක් වරකට දින අටකට නො වැඩි කාලයකට බිහින් විට රිමාන්ඩ් භාරයට ගැනීමට උසාවියට පිළිවන.

(v) මෙම වගන්තියේ (3) (ඒ) දරන ඡේදය යටතේ උසාවියක් යම් තැනැත්තකු හමුදා භාරයට පවරා දෙන්නට හෝ, පැන ගිය කෙනකු නොහොත් නිවාඩු නොගෙන නැවත් සිටියකු හැටියට සිර කොට තබන්නට සලස්වන විට එම පැන ගිය තැනැත්තා හෝ නිවාඩු නො ගෙන නැවත් සිටින තැනැත්තා සම්බන්ධයෙන් උසාවිය විසින් යුද්ධ හමුදාවේ අණ දෙන නිලධාරියා වෙත විස්තර වාර්තාවක් යැවිය යුතු ය.

(vi) යම් තැනැත්තකු පැන ගිය කෙනකු හෝ නිවාඩු නො ගෙන නැවත් සිටියකු හැටියට පොලිස් නිලධාරියකුට භාර වූ විට, ඔහු ගෙනෙනු ලබන පොලිස් ස්ථානයේ කාර්ය භාර නිලධාරියා වහා ම එම කාරණය ගැන විභාග කළ යුතු ය. ඉදින් එම තැනැත්තා පැන ගිය කෙනකු හෝ නිවාඩු නොගෙන නැවත් සිටියකු බව එම තැනැත්තාගේ අපරාධෝච්චාරණයෙන් ඔහුට පෙනී ගිය හොත් මෙම වගන්තිය යටතේ ඔහු

මහෙස්ත්‍රාත් උසාවිය ඉදිරියට නොපමුණුවා හමුදා භාරයට පත් කරන්නට ඔහුට පිළිවන. එවැනි අවස්ථාවක, එම තැනැත්තා භාර වීම පිළිබඳ කරුණු හා භාර වූ දිනයත් ස්ථානයත් සඳහන් කොට, තමන් අත්සන් කළ සහතිකයක් යුඩ හමුදාවේ අණ දෙන නිලධාරියා වෙත යැවිය යුතු ය.

2. කෙනකු සිර භාරයට ගත් කළ, සිරභාරයට ගත් තැනැත්තා වහා ම මහෙස්ත්‍රාත් උසාවියක් ඉදිරියට ගෙන යා යුතු ය යි පනතේ 150 වැනි වගන්තියේ (1) වැනි උපවගන්තියෙන් නියම කෙරේ.

(3) එක ම ව්‍යතිරේකය (vi) වැනි උපවගන්තියෙන් අර්ථ නිරූපණය කර ඇති පරිදිය. ඒ අනුව යම් තැනැත්තකු පැන ගිය කෙනකු භාරයට පොලිස් නිලධාරියකුට භාර වූ විට, ඔහු ගෙනෙනු ලබන පොලිස් ස්ථානයේ කාර්ය භාර නිලධාරියා වහා ම එම කාරණය ගැන විභාග කළ යුතු ය. ඉදින් එම තැනැත්තාගේ අපරාධෝච්චාරණයෙන් ඔහු පැන ගිය කෙනකු හෝ නිවාඩු නොගෙන නැවත් සිටියකු බව කාර්ය භාර නිලධාරියාට පෙනී ගිය හොත් මෙම වගන්තිය යටතේ ඔහු මහෙස්ත්‍රාත් උසාවියක් ඉදිරියට නොපමුණුවා එම තැනැත්තා හමුදා භාරයට පවරා දෙන්නට සැලැස්වීමට ඔහුට පිළිවන. එ වැනි අවස්ථාවල, එසේ භාර වූ දිනය හා ස්ථානයත් සඳහන් කොට එම සිද්ධියට අදාළ කරුණු සම්බන්ධයෙන්, තමන් අත්සන් කළ සහතිකයක් කාර්ය භාර නිලධාරියා විසින් යුද්ධ හමුදාවේ අණ දෙන නිලධාරියා වෙත යැවිය යුතු ය.

(4) මීට අනුරූප ගුවන් හමුදා රෙගුලාසි (වර්ෂ 1949 අංක 41 දරන) ගුවන් හමුදා පනතේ 148 සහ 150 යන වගන්තිවල එසි.

6. (i)ලංකාවේ යුද්ධ සේවාවන්ගේ යම් හමුදා අංශයකට අයත් පැන ගිය අය හෝ නැවත් සිටියවුන් ඇල්ලීම හෝ සිර භාරයට ගැනීම වෙනුවෙන් පොලිස් නිලධාරින්ට හා ඔවුන්ට දැනුම් දුන් අය ඇතොත් ඒ අයටත් පොලිස් තැගි අරමුදලේන් තැගි මුදල් ගෙවනු ලබන්නේ සිර භාරයට ගැනීම විශේෂයෙන් ප්‍රශංසා කටයුතු අන්දමින් සිදු වුණි නම් පමණි.

(ii) පළාත්වල, දිස්ත්‍රික්කවල හා කොට්ඨාශවල කාර්ය භාර නිලධාරීන් මේ සම්බන්ධයෙන් තැගි දෙන ලෙස නිර්දේශ කරන විට 'පොලිස් 69' දරන පෝරමයේ ලියා එවිය යුතු ය. තැගි ලබන්නන්ගේ නාම ලේඛන අනුමත කළ විට, පළාත්වලට, කොට්ඨාශවලට හා දිස්ත්‍රික්කවලට ආපසු එවනු ඇත.

(iii) යුද්ධ සේවාවන්ට නැවත් සිටින්නවුන් හා ඉන් පැන ගියවුන් ඇල්ලීම හෝ සිර භාරයට ගැනීම වෙනුවෙන් පොලිස් තැගි අරමුදලෙන් ගෙවන තැගි මුදල් යුද්ධ සේවා සම්මත වැය මුදල් වලින් ආපසු ගෙවිය යුතු ය.